

# 馬來西亞法規指南：清真認證、加盟登記與吉隆坡、檳城、柔佛三地合規差異一次看

馬來西亞的營商法規大體上在全國範圍內適用，但由於聯邦制與地方政府自治，一些具體規定和執行力度會隨州屬或城市而有所不同。本章將先概述全國共同適用的重要法規（特別針對零售餐飲行業，如清真標準、特許加盟和電子商務規範），再分析吉隆坡、檳城、柔佛三地在合規要求與政策導向上的差異。

## 一、清真認證（JAKIM）

| 項目      | 重點                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 主管機關與申請 | 由 JAKIM 管理，透過 MYeHALAL 系統線上申請                                |
| 流程      | 文件審查 → 現場稽核 → 核發證書；需提交公司資料、原料配方、供應商清真證、SOP 與員工訓練紀錄           |
| 內部管理與建議 | 需建立 HAS 清真管理制度，重點為防交叉污染、衛生管理、器具分區與教育訓練；建議先做風險盤點、模擬稽核與備用供應鏈規劃 |
| 尚未清真化   | 不可使用「Halal / 清真」字樣，可使用「不供應豬肉或 No Pork」或「穆斯林友善」               |
| 選址與趨勢   | 非清真品牌適合華人區、觀光區；2025 年起導入 e-CERT 電子清真證書                       |

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫

### （一）主管機關和系統

JAKIM（伊斯蘭發展局），MYeHALAL 為申請入口，網址為 <https://myehalal.halal.gov.my/portal-halal/v1/index.php>。

### （二）流程重點

文件準備 ( 公司註冊、配方、供應商清真證 )、內部清真委員會、SOP ( 衛生、儲存、流程 )、員工訓練，並接受稽核。

### (三) 清真認證 ( JAKIM ) 怎麼申請

馬來西亞清真認證由 JAKIM 主管，企業一律透過 MYeHALAL 線上系統遞件 ( 分「國內 / 國際」路徑 )。

帳號啟用後，依業態 ( 餐飲、中央廚房、製造等 ) 上傳公司註冊資料、產品 / 配方與原料清單、供應商清真證明、製程與動線圖、倉儲與運輸 SOP、員工訓練紀錄等。

文件審核通過後進入實地稽核，必要時抽樣送驗，最終由「清真確認小組」決議核發證書。核准紀錄可於 Halal Malaysia Directory 公開查詢，網址為 <https://myehalal.halal.gov.my/portal-halal/v1/index.php?data=ZGlyZWNo3J5L2luZGV4X2RpcmVjdG9yeTs7Ozs%3D>。2025 年起 JAKIM 推出 e-CERT 電子清真證書，以強化查驗與防偽。

### (四) 需有「內部清真管理系統」

JAKIM 的「馬來西亞清真管理系統手冊 ( MHMS 2020 )」與「清真認證作業手冊 ( MPPHM 2020 )」要求企業成立內部清真委員會、落地清真品保系統 ( Halal Assurance System, HAS ) 與內部清真稽核。

重點包含敏感原料分級與替代、採購與驗收入庫管制、專用器具與防交叉污染、員工更衣與禮拜設施、教育訓練與追溯。對餐飲門市，前后台動線與清潔消毒、廚房內小器具分色分區，是稽核常見扣分點。

### (五) 實務操作建議

先做「清真風險地圖」，把所有食材、調味、非食品 ( 上光劑、膠囊、酒精清潔劑 )、包材與供應商分層，列出替代品與備用供應商。

繪製製程 / 動線 FMEA ( 失效模式與效應分析 )，標註交叉污染點 ( 解凍、切配、油炸、洗滌 )。

用內部稽核表逐項演練 ( 含夜間/離峰班 )，把人員調度、交接與突發狀況納入 SOP。稽核前至少跑一次「模擬審查 + 缺失改善」。

## (六) 尚未清真化怎麼做？

若短期不辦證，請對外溝通時嚴禁使用「Halal 或清真」字樣，可採用「不供應豬肉或 No Pork」或「穆斯林友善」描述，但兩者均不等於清真。

選址上優先華人社區、外籍白領聚集區或觀光商圈，並建立清真升級路徑表（例如替代原料、切換供應鏈、員工訓練時程），避免日後轉證時一切重新開始。

## 二、特許加盟（Franchise）規範

| 項目      | 重點                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 法律      | 適用《1998 年特許經營法》；外國特許人販售前須取得第 54 條核准並完成註冊，加盟契約亦須登錄，違反者屬違法。 |
| 市場進入與營運 | 建議採主特許（Master Franchise）或與本地企業合資；需規劃智財保護、供應鏈本地化及權利金與稅務結構  |
| 電商與數位規範 | 線上賣家須公開公司與商品資訊，並提供馬來文版本；適用 PDPA 個資法、DST 數位稅與跨境商品銷售稅       |
| 勞工與外資規範 | 需遵守最低工資、工時與外籍員工配額制度；多數行業可 100% 外資持股，但零售業建議與本地夥伴合作         |

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫

### (一) 核心法律

「1998 年特許經營法 ( Franchise Act 1998 )」2020 年修法擴大適用；外國特許人販售前須取得第 54 條核准並完成註冊，加盟契約亦須登錄，違反者屬違法。

### (二) 合規之兩道門

外國品牌要在馬來西亞賣加盟（含主特許和再授權），必須先取「1998 年特許經營法」第 54 條核准，再完成第 6 條註冊，方可營運或對外招募。

修法後外國與本地特許人同樣須提交加盟揭露文件 ( Franchise Disclosure Document, FDD ) 與法定文件 ( 財務報表、商標證明、訓練手冊、營運手冊、費用結構等 )，未依規辦理即對外銷售或營運，屬違法並可被裁罰。

### (三) 實務操作建議

進入選擇方面，臺灣品牌可評估「主特許 ( Master Franchise ) 給在地大型集團」或「與在地上市公司合資」兩種進入模式。

加盟揭露文件 ( FDD ) 與商標、配方等智財權保障必須完備，並設「供應鏈本地化路徑表」以降低外匯與關稅波動。

在收費設計方面，初始費、權利金、採購折讓百分比等需考量馬來西亞之稅負與毛利結構 ( 含 SST 與外送抽成 )。

### (四) 電子商務與數位規範

馬來西亞政府近年大力發展數位經濟，電子商務相關法規亦日趨完善。《2012 年消費人保護 ( 電子商務交易 ) 法規》在 2024 年底更新，要求線上賣家在網絡平台上公開註冊資訊 ( 包括公司/個人名稱、商業註冊號、聯絡方式、商品詳細描述等 )。特別值得注意的是，新規明確規定線上商品資訊必須提供馬來文版本，以保障本地語言權益。大型電商平台則被要求對入駐商家做資質審查，並提供簡便的投訴通路。除了電商交易規範，馬國也有《2010 年個人資料保護法》( PDPA ) 保障消費者隱私，企業收集和使用客戶個資需獲同意並妥善保管。在稅收上，自 2019 年起對跨境數位服務徵收數位服務稅 ( DST )，2023 年起對低價跨境電商貨品開始徵收銷售稅 10%。這些措施確保線上線下商業競爭環境公平，也反映政策鼓勵電子商務合規化發展的取向。

### (五) 勞工與產權

全國適用《1955 年勞工法令》《1967 年工業關係法令》等勞動法，保護員工最低待遇，包括每週工時、加班支付、最低工資 ( 2022 年起為每月 RM1500 ) 等標準。對於外國投資者，若雇用外籍員工，需要遵守移民規定，申請工作簽證並達到本地-外籍員工配額要求 ( 政府鼓勵雇用本地人，多數行業規定外籍員工比例上限 )。在保護投資方面，馬來西亞法律保障商業合同執行，知識產權有專利商標法規可註冊保護。外資企業可 100% 持股於大部分行業，但零售分銷等特定

領域政府有指導方針，建議外資合夥本地夥伴或確保一定比例的土著參與，以符合土著經濟政策精神。

### 三、地區差異與特別規定

| 行業      | 吉隆坡 ( KL )         | 檳城 ( Penang )    | 柔佛 ( Johor )   |
|---------|--------------------|------------------|----------------|
| 法規與政策風格 | 執法最嚴格，政策更新最快       | 較彈性，重觀光與文化保存     | 重跨境管理與投資發展     |
| 商業與營業規範 | 馬來文招牌要求嚴格，娛樂與衛生管理嚴 | 中文招牌較友善，古蹟區有外觀限制 | 邊境、免稅與跨境規範較多   |
| 文化與清真環境 | 重視城市形象與合規          | 非清真市場較普遍         | 社會較保守，重穆斯林文化   |
| 適合產業    | 國際品牌、高端零售餐飲        | 文創、美食、觀光品牌       | 跨境零售、家庭消費與投資產業 |

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫

#### (一) 吉隆坡 ( 聯邦直轄區 )

作為首都，吉隆坡的市政當局 ( DBKL ) 對商業活動管理嚴格且透明。特別體現在廣告招牌語言規定上：依《1982 年聯邦直轄區小型招牌法令》，所有營業招牌必須以馬來語為主體，其他語言文字不可超過馬來文的尺寸和顯著程度。近年 DBKL 加大執法，「提醒」業者遵守馬來文優先的規定，針對違規者發出傳票並限期整改。例如，2024 年 10 月 DBKL 就對武吉免登區 5 家未在招牌顯示馬來文的店舖開出罰單。另外，吉隆坡對餐飲娛樂場所的營業許可審核較嚴，如酒吧夜店需申請娛樂執照、遵守營業時間和噪音管制。衛生方面，吉隆坡市會定期公佈餐館衛生評級，對未達標者勒令整改甚至暫停營業。從積極面來看，嚴格的執法保障了消費者權益和城市形象，但對商家而言必須投入更多資源確保持續合規，如聘請專人處理政府手續、定期培訓員工遵守規章等。首都也經常率先引入新政策，例如塑料袋收費、禁煙區劃定等，其他州隨後跟進。因此在 KL 營商需要密切關注政策動向，以免違規。

## （二）檳城（州屬政府與市政廳）

檳城在法規執行上相對靈活以促進觀光。檳州政府非常重視旅遊業，對於國際遊客常去的業態（酒店、民宿、景區商店等）提供指引和協助。比如檳城市區允許一定程度的多語招牌存在，在保留馬來文的同時，也容許中文招牌字較為醒目，以照顧本地華人和中國遊客（聯邦法律要求依然存在，但執行上相對寬鬆，強調文化多樣性）。在世界遺產區喬治市內，地方當局制定了古蹟建築保護指南，商家翻新店面需遵守傳統外觀限制，不得破壞原有立面，招牌設計也需符合懷舊風格。這對文創類和精品零售是挑戰也是機遇——品牌需投入設計融合歷史元素，但如此營造出的獨特店面也增強了吸引力。檳州對夜間經濟較為開放，每年允許舉辦多場美食節、文化慶典等延長營業活動，以刺激消費。清真方面，檳城穆斯林人口比例略低，全州有相當數量的非清真中餐酒樓和豬肉食品店，州政府並未禁止，只是規定須清楚標識「非 Halal」，以免穆斯林誤入。總體而言，檳城的監管風格在遵守聯邦框架下，更強調產業發展與文化保護的平衡，合規難度中等。

## （三）柔佛（州政府與地方市議會）

柔佛的特殊之處在於跨境和特區政策。一方面，柔佛須配合聯邦管理邊境。柔佛執法單位在邊境檢查對外國人攜帶物品、購買免稅品方面也較為嚴格，當地商家需了解這些規定（例如外國遊客在柔佛買大米、食油等政府補貼品可能受限）。另一方面，柔佛的依斯干達經濟特區提供一站式投資服務，設有 IRDA 機構協助外資快速辦理各項執照和批文，在此區域內設廠開店或可享相對簡化的流程。2023 年新柔兩地宣布計劃共建一個跨境經濟特區，預期將進一步鬆綁人員流動、產業合作政策。柔佛州本身對清真與禁酒規定沒有特別不同，但由於蘇丹和州宗教局的影響力大，當地社會風氣較為保守。業者在柔佛宜注意尊重當地穆斯林文化，如餐館在齋月白天低調經營、避免在清真餐館附近販售豬肉製品等，這有助於社區關係融洽。

**資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫**